刑事補償法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、無罪の裁判を受けた者に対する身体の拘束等による損害の補償及び名誉回復に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　刑事補償に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「刑事補償」とは、無罪判決が確定した者に対し国が支払う金銭的給付をいう。

2　この法律において「補償請求権者」とは、無罪判決を受けた本人又はその相続人をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、無罪の裁判を受けた者に対する身体の拘束等による損害の補償及び名誉回復に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

裁判所及び法務大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、裁判所及び法務大臣が管理統理する。

2　裁判所及び法務大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　裁判所及び法務大臣は、無罪の裁判を受けた者に対する身体の拘束等による損害の補償及び名誉回復に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

裁判所及び法務大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

裁判所及び法務大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

裁判所及び法務大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

裁判所及び法務大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

裁判所及び法務大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

裁判所及び法務大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　補償の要件及び請求手続

第1条

未決勾留又は刑の執行により身体を拘束された日数に応じ、一日当たり一定額（一万二千五百円以内）を支給する。

第2条

再審無罪となった死刑執行事件について、遺族に対し最高三千万円及び扶養料相当額を補償する。

第3条

既に納付された罰金又は科料の額に年五パーセントの法定利息を加算して還付する。

第4条

没収された物件を還付し、既に処分されたときは時価相当額を弁償する。

第5条

無罪判決が確定した日から三年以内に管轄裁判所に請求しなければならない。

第6条

無罪の裁判をした裁判所が補償の申立て事件を審理決定する。

第7条

裁判所は、補償決定が確定したときは、速やかに官報及び新聞紙にその要旨を掲載公告しなければならない。

第8条

請求権者が死亡したときは、その配偶者、子、父母等の相続人が手続を承継できる。

第9条

自己が犯人であると虚偽の自白をした場合であっても、捜査機関の違法取調べによるものは補償を拒めない。

第10条

心神喪失により無罪となった者であっても、実質的に犯罪行為が存在しなかったときは補償を行う。

第4章　名誉回復及び公的謝罪措置

第1条

本人の請求により、官報において無罪裁判の主文及び理由の要旨を全文掲載する。

第2条

本人が希望する主要全国紙に、国の費用負担により無罪判決の確定広告を掲載する。

第3条

重大な捜査冤罪事件について、法務大臣は書面又は対面において公式の遺憾表明を行う。

第4条

警察及び検察庁が保有する犯罪経歴データベースから、直ちに前歴情報を完全に抹消する。

第5条

令状に基づき採取された指紋原票及びＤＮＡ生体データを直ちに物理的・電子的に破棄する。

第6条

公務員であった者が冤罪により失職したときは、希望により原職又は同等官職への復職を保障する。

第7条

国選弁護人以外の私選弁護人に支払った相当な報酬額を、補償金とは別に国庫から填補する。

第8条

再就職、金融機関との取引再開等に資するため、法務局に信用回復支援窓口を置く。

第9条

長期の不当勾留により心的外傷を負った者に対し、国の費用で専門的医療を提供する。

第10条

再審開始決定が確定したときは、生活困窮を避けるため補償金の一部の仮払いを認める。

第5章　損害賠償請求との関係及び調整

第1条

　刑事補償金の受領は、国家賠償法に基づく違法捜査への損害賠償請求を妨げない。

第2条

　国家賠償訴訟において認容された損害賠償額から、既に受領した刑事補償金の額を控除する。

第3条

　刑事補償手続における事実認定は、国家賠償訴訟においても重要な証拠資料として採用される。

第4条

　捜査官に故意又は重過失がある場合、国は当該捜査官に対し求償権を行使しなければならない。

第5条

　偽証又は虚偽の告訴によって冤罪を作出した者に対し、国及び被害者は賠償請求を行う。

第6条

　刑事補償金を受ける権利は、これを譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第7条

　支給された刑事補償金及び公的損害賠償金には、所得税その他いかなる租税も課さない。

第8条

補償の請求を却下する決定又は補償額に不服がある者は、高等裁判所に即時抗告できる。

第9条

補償請求の申立てがあったときは、三月以内に決定を下さなければならない。

第10条

決定確定後一月以内に支払われないときは、国は法定利率の遅延損害金を加算して支払う。

第6章　特別補償及び生活再建資金

第1条

　十年以上の長期拘禁から釈放された者に対し、当面の生活基盤を確立するための特別一時金を支給する。

第2条

　公営住宅への優先入居枠を確保し、敷金及び礼金を免除する。

第3条

　雇用保険施設等において職業訓練を受講する間、生活を維持するための手当を支給する。

第4条

　拘禁されていた期間について、公的年金の保険料を国が全額追納したものとして受給資格期間に算入する。

第5条

　釈放当日から国民健康保険又は社会保険の被保険者証を交付し、医療費を保障する。

第6条

　長期拘禁中に困窮した配偶者及び未成年の子に対し、就学支援金等を支給する。

第7条

　再審無罪事件が発生する都度、法務省に独立の調査委員会を設置し、捜査手続きの構造的欠陥を解明する。

第8条

委員会の検証報告書は、議会に提出するとともに全文を国民に公開する。

第9条

冤罪の原因分析結果を、司法修習生及び警察学校の必須カリキュラムとして導入する。

第10条

市民的及び政治的権利に関する国際規約に定める誤判補償の基準を忠実に遵守する。

第7章　罰則及び不正受給の排除

第1条

偽りの証拠により無罪判決を得て補償金を受領したことが判明したときは、全額の返還を命ずる。

第2条

詐欺の手段により刑事補償金の支給を受けた者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第3条

不正受給による返還金は、国税滞納処分の例により財産を差し押さえて強制徴収する。

第4条

補償請求の手続に従事する公務員は、関係者のプライバシーを厳重に保護しなければならない。

第5条

裁判所の調査要求に応じず正当な理由なく資料を提出しない関係機関に対し、十万円以下の過料を科する。

第6条

呼出しを受けた証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の過料に処する。

第7条

補償手続において虚偽の鑑定をした者は、刑法上の偽証罪に準じて処罰する。

第8条

毎会計年度の刑事補償費の支出決算は、会計検査院の重点検査を受けなければならない。

第9条

決定書原本の送達は、郵便認証司による特別送達によらなければならない。

第10条

刑事補償の申立てに関する印紙代及び裁判手続費用は、すべて国庫の負担とする。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　裁判所及び法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　裁判所及び法務大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　裁判所及び法務大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　裁判所及び法務大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

裁判所及び法務大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

裁判所及び法務大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

裁判所及び法務大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

裁判所及び法務大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

裁判所及び法務大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。